

CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE SaaS

PRECIFICA CERTO

DA CONTRATADA

FELIPE GABRIEL KLEIN, inscrito no CNPJ sob nº 53.017.468/0001-55, com sede na RS 122, Km 9, nº 1835, São Sebastião do Caí/RS, CEP 95.760-000, endereço eletrônico precificacerto@gmail.com, doravante denominada CONTRATADA.

DO CONTRATANTE

Nome/Razão Social: _____

CPF/CNPJ: _____

E-mail: _____

Telefone: _____

As partes acima identificadas resolvem celebrar o presente CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE SaaS, regido pelas cláusulas abaixo, pelo Código Civil Brasileiro, Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados e demais legislações aplicáveis.

PARÁGRAFO ÚNICO. O presente contrato eletrônico produz efeitos jurídicos imediatamente a partir da contratação do PRECIFICA CERTO, independentemente de assinatura física, reconhecimento de firma, assinatura manuscrita ou impressão física, nos termos da legislação brasileira aplicável aos contratos eletrônicos.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a concessão de licença temporária, limitada, onerosa, pessoal, revogável, não exclusiva e intransferível de uso da plataforma digital PRECIFICA CERTO, disponibilizada no modelo Software as a Service (SaaS), mediante acesso remoto via internet.

1.2. O PRECIFICA CERTO consiste em software de organização, estruturação, cálculo, processamento, demonstração e apresentação de informações financeiras, tributárias, operacionais, administrativas, comerciais e gerenciais inseridas exclusivamente pelo CONTRATANTE.

1.3. O software atua como ferramenta tecnológica de apoio operacional e gerencial, limitando-se a organizar e refletir os dados alimentados no sistema.

1.4. O CONTRATANTE reconhece expressamente que:

- a) o software depende integralmente das informações inseridas pelo usuário;
- b) dados incorretos, incompletos, desatualizados ou inconsistentes poderão gerar resultados incorretos;
- c) a plataforma não substitui contador, advogado, administrador, consultor financeiro, economista, auditor, controller ou qualquer profissional especializado;
- d) o software não realiza consultoria individualizada;
- e) o software não garante conformidade fiscal, tributária, societária, trabalhista ou contábil;
- f) o sistema não executa decisões empresariais automáticas;
- g) todas as decisões tomadas pelo CONTRATANTE são de sua exclusiva responsabilidade.

1.5. O presente contrato não constitui:

- a) sociedade;
- b) associação;
- c) representação comercial;
- d) consultoria empresarial;
- e) mandato;
- f) assessoria financeira;
- g) administração empresarial;
- h) vínculo empregatício;
- i) garantia de resultados.

1.6. A CONTRATADA compromete-se exclusivamente a disponibilizar:

- a) acesso ao software;
 - b) funcionalidades contratadas;
 - c) ambiente tecnológico;
 - d) suporte operacional básico;
 - e) atualizações técnicas e operacionais.
-

CLÁUSULA SEGUNDA – DA NATUREZA DO SERVIÇO

2.1. O PRECIFICA CERTO é disponibilizado exclusivamente em ambiente virtual online.

2.2. O acesso dependerá de:

- a) conexão ativa com internet;
- b) equipamento compatível;
- c) navegador atualizado;
- d) cadastro válido;
- e) adimplência financeira.

2.3. A CONTRATADA poderá modificar:

- a) layout;
- b) funcionalidades;
- c) integrações;
- d) recursos;
- e) ferramentas;
- f) infraestrutura tecnológica;
- g) arquitetura operacional;
- h) regras de funcionamento.

2.4. O CONTRATANTE reconhece que eventuais atualizações poderão alterar:

- a) fluxos;
- b) visual;
- c) experiência do usuário;
- d) funcionalidades;
- e) estrutura operacional.

2.5. O software poderá utilizar:

- a) APIs;
 - b) servidores;
 - c) gateways de pagamento;
 - d) serviços em nuvem;
 - e) plataformas parceiras;
 - f) integrações de terceiros.
-

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PLANOS, ASSINATURAS E PAGAMENTOS

3.1. O uso do PRECIFICA CERTO ocorrerá mediante contratação de assinatura recorrente.

3.2. Os planos serão definidos conforme:

- a) faixa de faturamento;
- b) quantidade de usuários;
- c) funcionalidades contratadas;
- d) recursos disponibilizados.

3.3. Valores referenciais atuais:

Empresas até R\$ 200.000,00 de faturamento

- 1 usuário: R\$ 99,90/mês
- Até 3 usuários: R\$ 239,90/mês
- Até 5 usuários: R\$ 299,90/mês
- Acima de 6 usuários: R\$ 349,90/mês

Empresas acima de R\$ 200.000,00 de faturamento

- 1 usuário: R\$ 299,90/mês
- Até 3 usuários: R\$ 399,90/mês
- Até 5 usuários: R\$ 499,90/mês
- Acima de 6 usuários: R\$ 549,90/mês

3.4. Os valores poderão sofrer alterações comerciais, promocionais, operacionais, estratégicas ou inflacionárias.

3.5. Promoções realizadas em períodos distintos não geram direito à equiparação de valores, revisão contratual ou reembolso.

3.6. O não pagamento da mensalidade acarretará automaticamente:

- a) bloqueio de acesso;
- b) impossibilidade de login;
- c) suspensão das funcionalidades;
- d) interrupção do uso da plataforma.

3.7. O acesso ao sistema permanecerá ativo exclusivamente enquanto houver adimplência financeira.

3.8. A inadimplência autoriza a CONTRATADA a:

- a) suspender o acesso;
- b) cancelar a licença;
- c) interromper serviços;
- d) excluir dados após prazo razoável;
- e) encaminhar cobrança administrativa ou judicial.

3.9. O CONTRATANTE reconhece que a obrigação de pagamento decorre da disponibilização da plataforma, independentemente de utilização efetiva.

CLÁUSULA QUARTA – DO TESTE GRATUITO E GARANTIA

4.1. O CONTRATANTE terá prazo de 7 (sete) dias corridos para solicitar cancelamento e reembolso integral.

4.2. O prazo será contado a partir da confirmação da contratação.

4.3. Após o prazo previsto nesta cláusula:

- a) não haverá obrigação de reembolso;
- b) não haverá responsabilidade da CONTRATADA por estornos perante instituições financeiras;

c) eventual obrigação financeira permanecerá vinculada à operadora de pagamento.

4.4. A garantia não se aplica:

a) ao uso indevido da plataforma;

b) à inadimplência;

c) a tentativas de fraude;

d) a compartilhamento indevido de acesso.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Disponibilizar acesso ao software conforme plano contratado.

5.2. Manter suporte técnico em horário comercial.

5.3. Empregar esforços razoáveis para estabilidade operacional.

5.4. Corrigir falhas técnicas em prazo operacional razoável.

5.5. A CONTRATADA não garante disponibilidade ininterrupta, ausência absoluta de falhas ou funcionamento livre de instabilidades.

5.6. A CONTRATADA poderá realizar:

a) manutenções preventivas;

b) manutenções corretivas;

c) atualizações emergenciais;

d) interrupções técnicas temporárias.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. O CONTRATANTE compromete-se a:

a) fornecer informações verdadeiras;

- b) utilizar o sistema lícitamente;
- c) manter sigilo de login e senha;
- d) não compartilhar acessos;
- e) não reproduzir o software;
- f) não realizar engenharia reversa;
- g) não praticar atos ilícitos;
- h) não utilizar robôs, automações abusivas ou invasões.

6.2. O CONTRATANTE é integralmente responsável pelos dados inseridos no sistema.

6.3. O CONTRATANTE reconhece que:

- a) a plataforma apenas reflete os dados inseridos;
- b) informações incorretas gerarão resultados incorretos;
- c) toda validação contábil, tributária, financeira e empresarial deve ser realizada pelo usuário.

6.4. É proibido:

- a) compartilhar acesso;
- b) comercializar contas;
- c) disponibilizar o sistema a terceiros;
- d) copiar estruturas;
- e) clonar funcionalidades;
- f) utilizar marca, layout ou metodologia da CONTRATADA sem autorização.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

7.1. O PRECIFICA CERTO consiste em ferramenta tecnológica de apoio operacional.

7.2. A CONTRATADA não garante:

- a) lucro;

- b) crescimento empresarial;
- c) aumento de faturamento;
- d) redução de custos;
- e) sucesso comercial;
- f) conformidade tributária;
- g) recuperação financeira;
- h) estabilidade empresarial.

7.3. O CONTRATANTE reconhece que a atividade empresarial envolve riscos naturais e imprevisíveis.

7.4. A CONTRATADA não será responsável por:

- a) falência;
- b) recuperação judicial;
- c) insolvência;
- d) prejuízos comerciais;
- e) perdas financeiras;
- f) decisões empresariais;
- g) endividamento;
- h) erros tributários;
- i) autuações fiscais;
- j) passivos trabalhistas;
- k) prejuízos operacionais;
- l) perda de contratos;
- m) perda de clientes;
- n) redução de faturamento;
- o) estratégias comerciais inadequadas;
- p) informações incorretas inseridas no sistema.

7.5. O CONTRATANTE reconhece que o software apenas organiza informações fornecidas pelo próprio usuário.

7.6. Toda responsabilidade sobre:

- a) formação de preços;
- b) margens;
- c) cálculos empresariais;
- d) estratégias comerciais;
- e) gestão financeira;
- f) cumprimento legal;
- g) decisões administrativas;

permanece exclusivamente com o CONTRATANTE.

7.7. A CONTRATADA não responderá por:

- a) danos indiretos;
- b) lucros cessantes;
- c) danos emergentes;
- d) perdas de oportunidade;
- e) impactos comerciais;
- f) consequências decorrentes do uso do sistema.

CLÁUSULA OITAVA – DA DISPONIBILIDADE E INFRAESTRUTURA

8.1. O CONTRATANTE reconhece que sistemas tecnológicos podem sofrer:

- a) falhas;
- b) bugs;
- c) indisponibilidades;

d) lentidão;

e) interrupções.

8.2. A CONTRATADA não será responsável por falhas decorrentes de:

a) internet;

b) energia elétrica;

c) servidores externos;

d) terceiros;

e) provedores;

f) ataques cibernéticos;

g) força maior;

h) caso fortuito.

8.3. O CONTRATANTE reconhece que pequenos defeitos técnicos são inerentes à atividade tecnológica.

CLÁUSULA NONA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

9.1. Todo conteúdo relacionado ao PRECIFICA CERTO pertence exclusivamente à CONTRATADA.

9.2. É proibido:

a) copiar;

b) reproduzir;

c) sublicenciar;

d) vender;

e) disponibilizar;

f) distribuir;

g) modificar;

h) clonar;

i) descompilar.

9.3. O descumprimento poderá gerar:

a) cancelamento imediato;

b) responsabilização civil;

c) responsabilização criminal;

d) indenização por perdas e danos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA LGPD E DADOS PESSOAIS

10.1. Os dados pessoais serão utilizados exclusivamente para:

a) execução contratual;

b) autenticação;

c) suporte;

d) comunicação;

e) emissão fiscal;

f) melhoria operacional.

10.2. A CONTRATADA poderá compartilhar dados com:

a) plataformas parceiras;

b) gateways de pagamento;

c) servidores;

d) integrações;

e) sistemas operacionais necessários à execução dos serviços.

10.3. O tratamento observará a Lei Geral de Proteção de Dados.

10.4. O CONTRATANTE poderá solicitar:

a) acesso;

b) correção;

- c) anonimização;
 - d) exclusão;
 - e) revogação de consentimento.
-

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 11.1. Este contrato possui natureza exclusivamente civil e empresarial.
 - 11.2. A tolerância de eventual descumprimento não implicará renúncia de direitos.
 - 11.3. Caso alguma cláusula seja considerada inválida, as demais permanecerão válidas.
 - 11.4. A CONTRATADA poderá atualizar este contrato a qualquer momento para adequações legais, operacionais, comerciais ou tecnológicas.
 - 11.5. As comunicações oficiais ocorrerão eletronicamente.
 - 11.6. O CONTRATANTE declara ter lido integralmente este contrato.
 - 11.7. O aceite eletrônico equivale à assinatura válida para todos os efeitos legais.
-

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

- 12.1. Fica eleito o foro da Comarca de São Sebastião do Caí/RS para dirimir eventuais controvérsias, observadas as hipóteses legais previstas no Código de Defesa do Consumidor.
-

São Sebastião do Caí/RS, __ **de** ____ de ____.

CONTRATADA FELIPE GABRIEL KLEIN CNPJ nº 53.017.468/0001-55

CONTRATANTE
